

Datos del Expediente

Carátula: 2) I [REDACTED] C/[REDACTED] S/ DESPIDO
Fecha inicio: 12/10/2018 **Nº de Receptoría:** LM - [REDACTED] - 2018 **Nº de Expediente:** LM - 4 [REDACTED] - 2018
Estado: En Letra

Pasos procesales:

Fecha: 10/08/2021 - Trámite: PERITO - PRESENTA INFORME - (FIRMADO)

[Anterior](#) 10/08/2021 19:32:23 - PERITO - PRESENTA INFORME [Siguiete](#)

Referencias

Fecha del Escrito 10/8/2021 19:32:23

Firmado por [REDACTED] ([REDACTED])

Nro. Presentación Electrónica 48015728

Observación PSICOLOGICA

Observación del Profesional PRESENTA DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO.-

Presentado por [REDACTED] ([REDACTED]@cps.notificaciones)

Texto del Proveído

----- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -----

PRESENTA DICTAMEN PERICIAL PSICOLÓGICO.-

Excmo. Tribunal:

[REDACTED], Lic. en Psicología, M.P. [REDACTED], CUIT 2 [REDACTED]-4, Leg. Prev. [REDACTED] Monotributista, con domicilio legal constituido en Entre Ríos [REDACTED] "A" Casillero [REDACTED] de la Ciudad de San Justo y electrónico en [REDACTED]@cps.notificaciones, en los autos caratulados "[REDACTED] SA s/despido" (Expte. LM-[REDACTED] 018) a V.E digo:

I.- Que atento a lo ordenado e impuesto de la labor encomendada, vengo en tiempo y forma a presentar el informe pericial solicitado.

OBJETO:

Se solicita pericia psicológica a fin de determinar si el Sr. [REDACTED] presenta algún trastorno psicológico, su origen, su incidencia en los distintos ámbitos de su vida, grado de incapacidad psíquica según baremo referencial y si es indicado un tratamiento psicológico, realizando una evaluación psicológica completa para expedirse sobre estos puntos.

MODALIDAD DE TRABAJO:

La batería de test utilizada para recoger datos que permitan el análisis de la estructura y dinámica de personalidad del actor, detectar daño psíquico y secuelas emocionales vinculadas con el hecho de autos que motiva la presente litis es la siguiente:

- Entrevista semidirigida.
- *Test HTP* (Casa – Árbol - Persona) de Hammer.
- *Test de la Persona bajo la lluvia* de Abrams.(Adaptación ChávezPaz & Querol).
- *Test Guestáltico Visomotor* de Bender.
- *Cuestionario Desiderativo* de Bernstein.

IDENTIFICACIÓN DEL PERITADO:

- Apellido y Nombre: [REDACTED]
- Fecha de nacimiento: 09/08/1979
- Edad: 41 años.
- D.N.I.: [REDACTED]
- Nacionalidad: argentino.
- Estado civil: casado
- Domicilio: [REDACTED]
- Estudios cursados: secundario completo.
- Ocupación actual: changas

HISTORIA VITAL EVOLUTIVA Y ANTECEDENTES FAMILIARES:

El Sr. [REDACTED] es hijo de [REDACTED] y de [REDACTED] Lobos. Tiene 5 hermanos: [REDACTED] a [REDACTED] de 12 años, Marcos Damia de 30 años y Nelson Damia de 30 años.

Completó estudios del nivel primario de escolaridad en la Escuela N° 5 de Barrio Los Pozos, Cañuelas. Terminó estudios del nivel secundario en la Escuela N° 2 de la misma localidad.

Comenzó a trabajar a los 17 años de edad en una fábrica de ladrillos por un periodo de un año. Luego trabajo en una fábrica textil por un periodo de 8 años. A los 26 años comenzó a trabajar en otra fábrica textil por un periodo de 5 años. Luego sedesempeñó como camionero realizando viajes al interior del país por el periodo de un año. A sus 32 realizó el curso para chofer de colectivo y desarrolló esa actividad hasta el hecho de autos.

A los 15 años conoce a [REDACTED] con quien inicia una relación de pareja. Producto de dicha unión nacen sus hijos: [REDACTED] de 24 años, [REDACTED] de 18 años, [REDACTED] de 14 años, [REDACTED] de 8 años, [REDACTED] de 7 años y [REDACTED] de 4 años.

El actor refiere haber tenido una buena infancia y adolescencia. Su padre era colectivero y su madre ama de casa.

El actor refiere que no ha padecido de accidentes, operaciones o enfermedades de relevancia.

RELATO DEL HECHO Y CONSECUENCIAS EN LA VIDA DEL ACTOR:

El actor refiere que trabajaba manejando un colectivo de la línea [REDACTED] desde el año 2013. Manifiesta que el camino que realizaba habitualmente era peligroso, ha sido víctima de robos y muchas veces recibía agresiones e insultos porque la gente quería subir al colectivo sin pagar. Refiere también que trabajaba día por medio doble turno (entre 16 a 18 horas) y que cobraba en blanco 8 horas de trabajo, cobrando el resto del salario en negro. El actor relata que cada vez que iba a realizar algún reclamo en relación a las condiciones laborales recibía malos tratos y lo privaban de la posibilidad de realizar el doble turno que implicaba una suma de dinero que le era necesaria. Relata también que en varias oportunidades, luego de reiterados reclamos como apercibimiento le sacaban el colectivo que manejaba habitualmente y le proporcionaban uno más antiguo y en peores condiciones. Refiere que esta situación lo angustiaba, sentía presionado, ansioso y comienza también a sentir dolores lumbares. El 15/04/2018 mataron al Sr. Alcaraz, un compañero cercano de trabajo, situación que agravó su sintomatología.

A los pocos días el actor cuenta que se acercó a la guardia del Policlínico Privado [REDACTED] debido a los fuertes dolores lumbares que padecía, allí fue atendido y le indicaron reposo y la derivación al servicio de Psicología por manifestar ansiedad. El actor cuenta que los primeros días se presentó a trabajar porque si se ausentaba recibía sanciones y luego no pudo continuar asistiendo debido al malestar significativo físico y psíquico que padecía. Desde entonces se siente angustiado, a partir del hecho tiene mal humor y se irrita por cualquier motivo, esto genera muchas discusiones en su cotidianidad.

ANALISIS DEL MATERIAL DIAGNÓSTICO:

El análisis se realiza tomando en cuenta las recurrencias y convergencias intra e inter-test del conjunto de la batería psicodiagnóstica implementada.

Se detallan a continuación los indicadores significativos arrojados por cada una de las técnicas utilizadas:

- En el test **H.T.P.** se observan indicadores de:

Ansiedad. Inseguridad. Angustia. Represión. Irritabilidad

- En el test **Persona bajo la lluvia** se observan indicadores de:

Ansiedad. Inseguridad. Angustia.. Presión proveniente del medio. Sentimiento de inadecuación defensiva.

- En el test **Gestáltico Visomotor** se observan indicadores de:

Ansiedad. Inseguridad. Tensión. Perturbación emocional. Frustración.

- En el **Cuestionario Desiderativo** se observa:

Criterio y juicio de realidad conservados. Ansiedad elevada.

CONCLUSIONES INTER-TEST:

El conjunto de las técnicas utilizadas permiten concluir que el Sr. [REDACTED] presenta indicadores concurrentes y recurrentes de un **Trastorno adaptativo crónico mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (F43.22)**, perteneciente al apartado de los **trastornos adaptativos de la clasificación internacional DSM-IV-TR.** El conjunto de los síntomas le producen un malestar clínicamente significativo con el consecuente deterioro de su vida laboral, familiar, social y de otras áreas importantes del funcionamiento.

EXÁMEN DE LAS FUNCIONES YOICAS:

- Esfera intelectual: Cognitivamente coherente y acorde a su nivel de instrucción.
- Atención: conservada.
- Memoria: conservada.
- Lenguaje: sin alteraciones.
- Pensamiento: curso y contenido coherente al momento de la entrevista.
- Juicio y criterio de realidad: conservados.
- Fabulaciones – Simulaciones - Meta-simulaciones: no presenta indicios de estas conductas (Entrevista, Bender, Test gráficos, Cuestionario Desiderativo)
- Trastornos facticios: no evidencia signos de fingimiento de síntomas.

CUADRO PSIQUICO ACTUAL:

Para establecer el cuadro psíquico actual del actor es necesario definir:

A.-PERSONALIDAD DE BASE.

B.-PRESENCIA O AUSENCIA DE DAÑO PSIQUICO/ PSICODIAGNÓSTICO.

C.-GRADO Y TIPO DE INCAPACIDAD PSICOLÓGICA.

D.-TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.

A.-PERSONALIDAD DE BASE:

El Sr. [REDACTED] presenta una Estructura Neurótica que se encuentra dentro de los parámetros comunes de un sujeto de sus características. Dicho diagnóstico estructural de base no representa patología y posee la aptitud necesaria para dirigir sus acciones y administrar sus bienes.

B.-PRESENCIA O AUSENCIA DE DAÑO PSÍQUICO / PSICODIAGNÓSTICO:

A partir del análisis realizado sobre el conjunto de la batería diagnóstica implementada se puede inferir que el Sr. V. [REDACTED] presenta Daño Psíquico compatible con los criterios que definen el **Trastorno adaptativo crónico mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (F43.22), perteneciente al apartado de los trastornos adaptativos de la clasificación internacional DSM-IV-TR**. Este cuadro cumple con los cinco criterios para la definición del Daño Psíquico que menciona el Dr. Ricardo Risso en el libro: *“El Daño en Psicopsiquiatría Forense”* del Dr. Mariano N. Castex:

1.-Síndrome psiquiátrico coherente:

“Debe presentar una enfermedad mental”. En este caso: Trastorno de depresión mayor con ansiedad.

2.-Novedad:

“Debe ser novedosa en la biografía del actor”. No hay rastros de la patología evidenciada por el actor con anterioridad al hecho que motiva la litis.

3.-Nexo:

“Relación entre la evaluación diagnóstica del actor con el accidente”. La patología que presenta el actor tiene relación causal directa de tipo cronológico con el hecho que motiva la litis.

4.-Secuela incapacitante:

“El trastorno detectado debe ocasionar algún grado de incapacidad, minusvalía o disminución respecto de las aptitudes mentales previas”. El actor presenta un estado de labilidad emocional que provoca un malestar significativo, con el consecuente deterioro de diversas áreas importantes de su vida.

5.-Irreversibilidad y consolidación jurídica:

“La incapacidad que se determine deberá ser irreversible y estar consolidada jurídicamente”. La patología descrita se encuentra presente a pesar del tiempo transcurrido entre el evento de autos y la entrevista que se llevó a cabo con fines periciales. Se cumplen ambas condiciones de irreversibilidad y consolidación jurídica.

C.-GRADO Y TIPO DE INCAPACIDAD PSICOLÓGICA:

A los fines de su determinación se procedió a utilizar el Baremo ART- Ley 24557 Decreto 659/96, concluyendo que el Sr. [REDACTED] presenta una **R.V.A.N. (Reacción Vivencial Anormal Neurótica) Depresiva Grado II**, correspondiéndole un **10 % de incapacidad parcial y permanente, atribuible en exclusividad al hecho que motiva la presente litis**.

D.-TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:

A los fines de no agravar la sintomatología se recomienda realizar tratamiento psicoterapéutico. El mismo consistirá en una sesión semanal por un período no menor a 1 año de duración. Los aranceles actuales poseen un valor de \$ 1.200 a \$ 1.500 por sesión dependiendo éstos del tipo de asistencia que se solicite.

II.-PETITORIO:

Que por todo lo expuesto a V. E. solicito:

1. Se tenga por enviado electrónicamente el informe pericial requerido y los protocolos de los test administrados al actor.
2. Se regulen oportunamente los honorarios por la labor aquí desarrollada.

**Proveer de conformidad que,
SERÁ JUSTICIA.**

[REDACTED]
Psicóloga – M.P. [REDACTED]

----- Para copiar y pegar el texto seleccione hasta aquí (sin incluir esta línea) -----



[REDACTED] 584)

[Volver al expediente](#) [Volver a la búsqueda](#) [Imprimir](#) ^